

საგადასახადო კონტროლი

DOI - 10.36962/ecs105/6-8/2022-49

სოფიო ფალიანი

სტუ, სამათალმცოდნეობის მაგისტრი
s_paliani@yahoo.com

რეზიუმე

საგადასახადო კონტროლის სუბიექტს წარმოადგენს საგადასახადო ორგანოები და გადასახადის გადამხდელი. საგადასახადო კონტროლის თავისებურებებიდან აღსანიშნავია, რომ იგი უაღრესად ორგანიზებული უნდა იყოს, რაც არის საფუძველი იმისა, რომ მაქსიმალურად იქნება შეგროვებული სრული ინფორმაცია დასაბეგრი ოპერაციების შესახებ. ამ მმართველობითი მიზნის მიღწევა საგადასახადო სისტემას ავალდებულებს ადმინისტრირების მეთოდოლოგიის, ტექნიკური საშუალებების, მოხელეთა უნარ-ჩვევებისა და ა.შ. ღონისძიებათა მთელი კომპლექსის თანამედროვე კანონიერი სტანდარტების შემუშავებას.

კანონისა და ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე მოქალაქეთა თანასწორობის კონსტიტუციური რანგის პრინციპიდან გამომდინარე, სამართლის ნორმა უნდა იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული, ნათელი და არაორაზროვანი.

საკასაციო სამართლოს განმარტებით მტკიცების ტვირთის განაწილების ინსტიტუტს აქვს არა მარტო საპროცესო სამართლებრივი, არამედ მატერიალურ-სამართლებრივი მნიშვნელობაც, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ფაქტის დაუმტკიცებლობის არახელსაყრელი შედეგები უნდა დაეკისროს იმ მხარეს, რომელსაც ამ ფაქტის დამტკიცება ევალებოდა.

საკვანძო სიტყვები: გადასახადი, საგადასახადო კონტროლი, ხელისუფლება, საგადასახადო შემონმება, კანონი, ადმინისტრაციული ორგანო, სამართალი, კოდექსი.

შესავალი

საგადასახადო კონტროლი საგადასახადო სამართლის ერთ-ერთი ცნებაა. იგი საგადასახადო სამართლის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. საგადასახადო კონტროლი, როგორც საგადასახადო სამართლის ერთ-ერთი ცნება, ნაკლებადაა დამუშავებული ქართული სამართლის თეორიაში. სამწუხაროდ საგადასახადო სამართლის კვლევა სრულყოფილად ვეღარ პასუხებს დღევანდელ მოთხოვნებს. საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის დამკვიდრების დღიდან, გადასახადების დაბეგვრის სისტემაში საგადასახადო კონტროლის ფუნქციამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. თანამედროვე პირობებში სახელმწიფოსა და საზოგადოების მყარი ფინანსური საფუძვლის შექმნა, საგადასახადო სისტემაში რეფორმების წარმატებულად განხორციელება, ბიუჯეტის დროული და სრული ფორმირება შეუძლებელია ეფექტიანი საგადასახადო კონტროლის გარეშე. თუმცა, საგადასახადო კონტროლის განხორციელება დაკავშირებულია ადამიანის ძირითად უფლებებთან.

სწორედ ამიტომ საგადასახადო ორგანოს მიერ საჭიროა განსაკუთრებული სიფრთხილე და კანონმდებლობის ზედმინეზნით დაცვა.

საგადასახადო კონტროლი სახელმწიფო კონტროლის ერთ-ერთი სახეა, ის უზრუნველყოფს სახელმწიფოსა და მუნიციპალური წარმონაქმნების ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დაცვას.

ძირითადი ნაწილი

საგადასახადო კონტროლს საგადასახადო ენციკლოპედია განმარტავს როგორც, „საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების საზედამხედველო ღონისძიებების ერთობლიობას.“(3). თავის მხრივ კონტროლი (ფრანგ; CONTROLE) ტევადი, კრებსითი დატვირთვის ცნებაა და გულისხმობს შემოწმებას, მეთვალყურეობას შემოწმების მიზნით, აგრეთვე ზედამხედველობას.

საგადასახადო ორგანოები ახორციელებენ საჯრო ადმი-

ნისტრაციას იქნება ეს საგადასახადო კონტროლი თუ ნებისმიერი სხვა ქმედება, რომელიც მინიჭებული აქვს კანონმდებლობით. ზოგადად აღიარებულია, რომ საჯარო ადმინისტრაცია ექვემდებარება პოლიტიკურ ხელისუფლებას.

შ. დებაში საჯარო ადმინისტრაციას განიხილავდა, როგორც საჯარო საქმეებზე მმართველობის განმახორციელებელ მმართველობით აპარატს, რომელიც ემსახურება პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ შემუშავებული მიზნების რეალიზაციას, ინგლისელი მეცნიერი ფაინერი ადმინისტრაციას განმარტავდა, როგორც „სამთავრობო მანქანას, რომლის მეშვეობით ხორციელდება პოლიტიკა“ (10).

„ფართო მნიშვნელობით საგადასახადო კონტროლი სახელმნიფობრივი რეგულირების ღონისძიებათა ერთობლიობაა, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმნიფოს ეფექტური ფინანსური პოლიტიკის განხორციელებასა და სახელმნიფობრივი და მუნიციპალური ფისკალური ინტერესების დაცვას. ვიწრო მნიშვნელობით, საგადასახადო კონტროლი გვევლინება სახელმნიფო კონტროლის ფორმად, რომელიც ხორციელდება კომპეტენტური ორგანოების მიერ, გადასახადებით დაბეგვრის, გადასახადისა და ამოღების პროცესში განხორციელებული ქმედებების კანონიერებისა და მიზანშეწონილების დაცვის მიზნით.“ (11; გვ. 186-187)

საგადასახადო კონტროლს სპეციფიური ნიშნებიც გააჩნია, რომლებითაც იგი სახელმნიფო კონტროლის სხვა ფორმებისგან გამოირჩევა. ეს განპირობებულია მისი რეგულირების ობიექტითა და საგნით, სუბიექტთა ჯგუფით, ამოცანებისა და მიზნების ერთობლიობით, აგრეთვე კონტროლის განხორციელების ფორმებით, სახეებითა და მეთოდებით.

საგადასახადო კონტროლის ობიექტს წარმოადგენს გადასახადის გადამხდელის მიერ საგადასახადო ველდებულების შესრულება, რომელიც ხორციელდება გადასახადის გადამხდელის ფულადი სახსრების მიმოქცევის პროცესის, აგრეთვე მატერიალური, შრომითი და სხვა რესურსების შეონმების გზით.

საგადასახადო კონტროლის საგანია დარიცხვისა და საკასო

ოპერაციები, საგადასახადო დეკლარაცია, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, საბუღალტრო დოკუმენტაცია.

თუ რა მიზნის მიღწევა შეიძლება სურდეს საგადასახადო კონტროლით ხელისუფლებას ეს ყველასთვის ნათელია, რომელთაგანც უპირველესი შეგვიძლია დავასახელოთ ბიუჯეტის შევსება, გადასახდის ამოღება, გადასახადებისგან თავის არიდების პრევენცია და მრვალი სხვა.

საგადასახადო კონტროლს, იურიდიული ფუნქციის გარდა, სოციალური ფუნქციაც გააჩნია. საგადასახადო კონტროლის სოციალური ფუნქცია საგადასახადო სამართალდარღვევის თავიდან აცილების ზოგადი და კერძო პრევენციით ხორციელდება. საზოგადოების საგადასახადო-სამართლებრივი კულტურის ჩამოყალიბება-დამკვიდრებით საგადასახადო პოლიტიკის პრევენციულ-განმარტებითი ხასიათის მიდგომას განსაკუთრებული დატვირთვა გააჩნია.

საგადასახადო კონტროლის ძირითადი მიზანია დადგინდეს გადასახადის გადამხდელის მიერ გადასახადის გადახდის ვალდებულების შესრულების მართებულობა და დროულობა. საგადასახადო ორგანო საგადასახადო კონტროლის გამოყენების დროს ამოწმებს გადასახადის გადამხდელის აღრიცხვიანობას, გადასახადის გამომწერიშების კანონიერებას, დეკლარაციის შევსების სისწორეს, მისი წარმოდგენის ვადებს, საბუღალტრო აღრიცხვიანობას და გადასახდის გადახდის ვადებს.

საგადასახადო კონტროლის განხორციელების ძირითადი პრინციპია გადასახადის უფლებების დაცვა, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 255-ე მუხლის მე-13 პუნქტში შემდეგნაირად არის ჩამოყალიბებული: „საგადასახადო კონტროლის პროცედურებმა გონივრულ ფარგლებში არ უნდა დაარღვიოს პირის საქმიანობის ჩვეული რიტმი და არ უნდა გააჩეროს მისი საქმიანობა.“(4, გვ. 95). „საგადასახადო კონტროლის სუბიექტს წარმოადგენს საგადასახადო ორგანოები და გადასახადის გადამხდელი. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად, „საგადასახადო კონტროლს ახორციელებს მხოლოდ საგადასახადო ორგანო, სხვა მაკონტროლებელ და სამართლებ-

რივ ორგანოებს ეკრძალებათ, პირის საგადასახადო საქმიანობის კონტროლი, თუ საგადასახადო კოდექსით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული“ (8).

უდავოა, რომ სახელმწიფოს ინტერესი ამა თუ იმ სფეროში კონტროლის განხორციელებაში ბუნებრივია და ამის კონსტიტუციური საფუძვლებიც კი შეიძლება მოიძებნოს“ (9).

სახელმწიფო ორგანოებს, კონტროლის განხორციელების პროცესში არ უნდა ჰქონდეთ თვითნებობის რაიმე შესაძლებლობა. მას შემდეგ რაც საქართველოში ბიზნესის „კეთდება“ შესაძლებელი გახდა, პარალელურად, სახელმწიფო კიდევ უფრო გააქტიურდა ამ პროცესში ჩარევის თვალსაზრისით“ (6, გვ. 35).

„ადმინისტრაციულ ორგანოებთან მიმართებაში, გამოიყენება პრინციპები *intra vives* (სამართლის ფარგლებში) და *ultra vives* (სამართლის საწინააღმდეგოდ) ადმინისტრაცია ვალდებულია, იმოქმედოს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი მოქმედებები შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში და აღიარებულ იქნეს უკანონოდ.“ (7, 42).

ამასთანავე კონტროლის განხორციელება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ატარებდეს არაადეკვატურ ხასიათს და იმისთვის, რომ სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს ბიზნესის განვითარებას, ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა, რომ ბიზნესში ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი.“ (6, გვ. 47).

ადმინისტრაციული ორგანო დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისას შებოჭილია კანონიერების პრინციპით, კონკრეტულად, კანონიერი დათქმის პრინციპით, რომელიც თავის მხრივ, კონსტიტუციაში განმტკიცებულია დემოკრატიის, სამართლებრივი სახელმწიფოსა და პირის ძირითადი უფლებებისა დაცვის პრინციპებიდან გამომდინარე.

„ცნობილ ფრანგ მეცნიერს ჟ. ვედელსა და პ. დევლოვს მიაჩნიათ, რომ დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ორგანოები, როგორც წესი, იქმნება მმართველობის შედარებით უფრო „მტკიცენიულ“ რგოლებში-პოლიტიკური თავისუფლებისა და ეკონომიკის სფეროებში, სადაც განსაკუთრებით საჭიროა პო-

ლიტიკური ნეიტრალიტეტი, მიუკერძოებლობა და პროფესიონალიზმი“ (5 , გვ.269).

ეს სტრუქტურები აღჭურვილია სარეკომენდაციო და მაკონტროლებელი უფლებამოსილებით.“(5,გვ.269).

„მიგვაჩნია, რომ პირველ რიგში, საგადასახადო ორგანო უნდა გამოირჩეოდეს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტით და უმაღლესი დონის პროფესიონალიზმით. საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ საგადასახადო კონტროლის განხორციელებისას პრინციპების დაცვა და რეალიზაცია უზრუნველყოფს პრაქტიკაში საგადასახადო კანონმდებლობის სწორად გამოყენებას, სახელმწიფოს ფინანსური პოლიტიკის სტაბილურობას, საგადასახადო ურთიერთობების ყველა სუბიექტის უფლებებისა და ქონებრივი ინტერესების დაცვას“5 (5 , გვ.270).

საგადასახადო კონტროლის განხორციელება მოიცავს საგადასახადო სამართალდარღვევის გამოვლენას, რომლის კანონიერების სტანდარტი დადგენილია სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ 1966 წლის საერთაშორისო პაქტით (მე-14 მუხლის პირველი პუნქტით), ასევე, ევროპის საბჭოს 1950 წლის კონვენციით „ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ“ (მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი).

„2016 წელს საქართველოს მთავრობამ ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები შემოგვთავაზა, რომელიც საგადასახადო კონტროლის სუბიექტებს შეეხებოდა. საგადასახადო კონტროლის სუბიექტია საგადასახადო ორგანოები და გადასახადის გადამხდელი“ (4(5 , გვ.275).

საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანი მდგომარეობდა ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაში, ინვესტიციების მოზიდვაში, ბიზნესის დაწყებისა და წარმოშობისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნაში, გადასახადების ადმინისტრირების სრულყოფაში, აგრეთვე დღგ-თი დასაბეგრ ოპერაციებში მომსახურებელი ძირითადი საშუალების იმპორტის ხელშეწყობაში, საგადასახადო კონტროლისა და დავის პერიოდში საგადასახადო დავალიანების უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენების სრულყოფაში და საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერაში.

„საგადასახადო კონტროლის თავისებურებებიდან აღსანიშნავია, რომ იგი უაღრესად ორგანიზებული უნდა იყოს, რაც არის საფუძველი იმისა, რომ მაქსიმალურად იქნება შეგროვებული სრული ინფორმაცია დასაბეგრი ოპერაციების შესახებ“ (4). ამ მმართველობითი მიზნის მიღწევა საგადასახადო სისტემას ავალდებულებს ადმინისტრირების მეთოდოლოგიის, ტექნიკური საშუალებების და მოხელეთა უნარ-ჩვევებისა და ა.შ. ღონისძიებათა მთელი კომპლექსის თანამედროვე, კანონიერი სტანდარტების შემუშავებას.

შესამონმებელი ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე, გამოყოფენ კომპლექსურ და თემატურ, ხოლო კონტროლის ღონისძიებების ხასიათიდან გამომდინარე-გეგმიური და არა-გეგმიურ საგადასახადო კონტროლს. დოკუმენტების შემოწმების მეთოდიდან გამომდინარე, საგადასახადო კონტროლი შეიძლება იყოს სრული და შერჩევითი, ხოლო ჩატარების ადგილიდან გამომდინარე კამერალური და გასვლითი.

მონაცემების წყაროების გათვალისწინებით გამოყოფენ დოკუმენტურ და ფაქტობრივ საგადასახადო კონტროლს, ხოლო განხორციელების დროიდან გამომდინარე წინასწარ, მიმდინარე და შემდგომ კონტროლს.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი გადასახადის გადამხდელის ქმედების შესაფასებლად არ განსაზღვრავს „კეთილსინდისიერების“ ან „არაკეთილსინდისიერების“ ცნებას. ამიტომაც, კეთილსინდისიერების საკითხს საგადასახადო კონტროლისა და კონკრეტული საგადასახადო-სამართლებრივი ნორმების შეფარდების პროცესში განსაკუთრებული დატვირთვა არ გააჩნია.

საგადასახადო შემოწმების/კონტროლის უმთავრესი პრობლემაა დაუსაბუთებლად საბაზრო ფასის გამოყენება და გადასახადის გადამხდელისათვის დამატებითი თანხების დარიცხვა.

საგადასახადო შემოწმების/კონტროლის დებულებები უნდა იყოს შემზღუდავი და საგადასახადო მოხელეს არ უნდა აძლევდეს თვითნებური მოქმედების ფართო არეალს. უნდა დადგინდეს ინდიკატორები, რასაც უნდა პასუხობდეს შემოწმების

აქტი. დაუსაბუთებელი აქტი ავტომატურად უნდა გამოცხადდეს ბათილად, რომელშიც არ მიეთითება დარღვევის კონკრეტული სახეობა, საბუღალტრო სტანდარტი, ფასის დაანგარიშების წყაროები და ა.შ.

კანონის და ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე მოქალაქეთა თანასწორობის კონსტიტუციური რანგის პრინციპიდან გამომდინარე, სამართლის ნორმა უნდა იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული, ნათელი და არაორაზროვანი. თუ დავის შედეგად გადამხდელი დაამტკიცებს თავის უდანაშაულობა, მის მიერ გადახდილი გადასახადი მას ზედმეტობაში უნდა დაუფდეს ან უნდა დაუბრუნდეს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, თუმცა პრაქტიკაში დაბრუნება ძალიან იშვიათად ხდება. აღნიშნული გარემოებები ამძიმებს გადასახადის გადამხდელის მდგომარეობას და აუარესებს ბიზნეს-გარემოს ქვეყანაში.

დასკვნა

საქართველოში საგადასახადო ორგანოა ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-შემოსავლების სამსახური. გადასახადის გადამხდელი არის პირი, რომელსაც აქვს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი გადასახადის გადახდის ვალდებულება.

საგადასახადო კონტროლი კანონიერების, სამართლიანობის, პასუხისმგებლობის გარდაუვლობის და ა.შ. პრინციპებს ეფუძნება, ანუ პრინციპთა ერთიან სისტემას, რომლებიც ასახავენ მის შინაარსს, ფუნქციებს, მიზნებს, ბუნებას და დანიშნულებას.

მიგვაჩნია, რომ საგადასახადო ორგანოს მიერ განხორციელებული ქმედებები სამართლებრივად რეგლამენტირებული უნდა იყოს, რადგან საგადასახადო სივრცეში ბევრი რამაა კომპეტენტურობასა და კეთილსინდისიერებაზე დამოკიდებული.

ცალსახაა, რომ საჯარო მმართველობის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი კანონიერების პრინციპი საგადასახადო სამართალურთიერთობაში გულისხმობს საგადასახადო კონტროლის გა-

ნხორციელებას მხოლოდ საგადასახადო კოდექსით დადგენილი საფუძველითა და წესით. საგადასახადო სამართალში კანონიერების პრინციპი მისი ზოგადსამართლებრივი მნიშვნელობის დეტალიზაციაა, რომელიც საერთაშორისო ნორმებისა და კონსტიტუციის დებულებებს ეფუძნება. საგადასახადო კონტროლს დღეისდღეობით ახორციელებს მხოლოდ საგადასახადო ორგანო.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ს. ფუტყარაძე, საქართველოს საგადასახადო სისტემა და მისი სრულყოფის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე, სადოქტორო ნაშრომი თბილისი, 2012
2. ზ. როგავა, საგადასახადო სამართალი, წიგნი მეორე, თბილისი 2017
3. გ. ურიდია, საგადასახადო ენციკლოპედია, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი 2016
4. ი. გაბისონია, საგადასახადო სამართალი, გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმები, თბილისი, 2012
5. ი. გაბისონია, თ. ბარამია, საგადასახადო სამართალი(ზოგადი ნაწილი) 2021
6. ბიზნესის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევა,
“ კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“, თბილისი , 2012
7. საზღვარგარეთის ქვეყნების ადმინისტრაციული სამართალი, თსუ , თბილისი 2014
8. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 17/09/2010 მუხლი 255, პუნქტი 2<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/>
9. საქართველოს კონსტიტუცია, 24/08/199 5მუხლი 97 <https://matsne.gov.ge/ka/document/view>
10. Гарнер , Д., Великобритания Центральное и местное управление, Москва, 1984, თბილისი, 2016
11. Крохина Ю . А. , Налоговое право, 5-е издание . Москва , 2011.

REFERENCES:

1. S. Putkaradze, The Tax System of Georgia and the Problems of Its Perfection at the Modern Stage, Doctoral Thesis Tbilisi, 2012
2. Z. Rogava, Tax Law, Book Two, Tbilisi 2017
3. C. Uridia, Tax Encyclopedia, Meridian Publishing House, Tbilisi 2016
4. I. Gabisonia, Tax Law, Mechanisms for Protection of Taxpayer Rights, Tbilisi, 2012
5. I. Gabisonia, T. Baramia, Tax Law (General Part) 2021
6. Study of Legislation and Practice Regulating the Business Sector, "Article 42 of the Constitution", Tbilisi, 2012
7. Administrative Law of Foreign Countries, TSU, Tbilisi 2014
8. Tax Code of Georgia 17/09/2010 Article 255, paragraph 2 <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/>
9. Constitution of Georgia, 24/08/199 5 Article 97 <https://matsne.gov.ge/ka/document/view>
10. Garner, D., United Kingdom Central and Local Government, Moscow, 1984, Tbilisi, 2016
11. Krokhina G. A., Order Law, 5th Edition. Moscow, 2011.

TAX CONTROL

Sophio Paliani

Master of Law, GTU
s_paliani@yahoo.com

RESUME

The subject of tax control is the tax authorities and the taxpayer. One of the peculiarities of tax control is that it must be highly organized, which is the basis for maximally summarizing SR 80 information on taxable transactions. Achieving this governance goal obliges the tax system to develop modern legal standards for the entire set

of administration methodology, technical means, staff skills and other measures.

Based on the principle of constitutional rank of equality of citizens before the law and the administrative body, the rule of law must be clearly defined, clear and unambiguous.

The Court of Cassation clarified that the institution of distribution of the burden of proof has not only procedural but also material-legal significance, which lies in the fact that the unfavorable consequences of not proving the fact should be attributed to the party who was responsible for proving that fact.

Key words: Tax, tax control, government, tax audit, law, administrative body, law, code.